

|                  |       |                                                                                                      |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| התובעת<br>המבקשת |       | אורנה בלחסן, ת.ז. ____<br>באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ???<br>טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ??? |
|                  | -נגד- |                                                                                                      |
| הנתבעת<br>המשיבה |       | עיריית קריית אשל<br>באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ???<br>טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???       |

**בקשה למתן פסק דין חלקי:**

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט:2018 וליתן פסק דין חלקי הקובע כי ההנחיה הפנימית של גזבר המשיבה בעניין "דמי שימוש בשטח ציבורי" נעדרת עיגון בדין וכי החיוב שנגבה מן המבקשת לפיה נגבה שלא כדין, וזאת משום שהמשיבה מושתקת מלטעון לחוקיות ההנחיה נוכח הכרעה פוזיטיבית שניתנה בעניינה בפסק דין קודם; ואלה נימוקי הבקשה:

**הרקע לבקשה**

1. המבקשת מפעילה דוכני מזון בשוק העירוני שבתחומי המשיבה. בתחילת שנת 2023 הוציא גזבר המשיבה הנחיה פנימית בעניין חיוב "דמי שימוש בשטח ציבורי", ולפיה חויבה המבקשת בתשלום נוסף המחושב לפי מ"ר של מדרכה מול הדוכן (להלן: "ההנחיה"). התביעה שבמסגרתה מוגשת בקשה זו הוגשה ביום 4.3.2026 להשבת הסכומים שנגבו מכוח ההנחיה ולפיצוי בגין הנזקים שנגרמו למבקשת.

2. ביום 18.3.2026 ניתן פסק דין חלוט בע"א 4477/25 עיריית קריית אשל נ' סיטבון (להלן: "עניין סיטבון"), בערעור שהמשיבה עצמה הייתה צד לו, בעניין דוכן אחר באותו שוק ובאותו חיוב עצמו. בית המשפט המחוזי, בהרכב שלושה שופטים, קבע פוזיטיבית כי ההנחיה נעדרת עיגון בדין וכי החיוב שנגבה לפיה נגבה שלא כדין, וחייב את המשיבה בהשבה.

\*\*\* העתק פסק הדין בעניין סיטבון מצ"ב כנספח 1.

3. ביום 22.6.2026 הוגש כתב הגנה מטעם המשיבה, ובו היא חוזרת וטוענת כי החיוב חוקי ונדרש לניהול השוק, ומפנה שוב לאותה הנחיה עצמה. אין אפוא מחלוקת עובדתית בין הצדדים בשאלה מהו מקור החיוב: המשיבה מודה כי גבתה מכוח ההנחיה, וטענתה (המוכחשת) היא כי ההנחיה חוקית.

4. בכתב ההגנה נטען עוד כי המשיבה הסתמכה על ההנחיה בתום לב, בנתה על בסיסה את תקציב אחזקת השוק והשקיעה בשיפוץ רחבת השוק, ולפיכך אין לחסום אותה מלטעון לחוקיות ההנחיה; וכן כי הקביעה בעניין סיטבון הייתה שולית לתוצאה שהתבססה על התיישנות ועל אי-הרמת נטל. שתי הטענות דינן להידחות, כמפורט להלן.

**הסמכות ליתן פסק דין חלקי בשלב מקדמי**

5. מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט:2018 מסמך את בית המשפט ליתן את החלטתו בתום הדיון בכל הליך, בהתחשב, בין השאר, בהיקף הראיות ובמורכבות ההליך; ו"החלטה", לפי אותן תקנות, כוללת גם פסק דין חלקי. משכך, מוסמך בית המשפט הנכבד להכריע כבר עתה בפלוגתה מוגדרת אחת מבין הפלוגתאות שבתביעה.

6. בע"א 23-123 דרור נ' יסעור (להלן: "עניין דרור") נקבע כי מקום שבו לא תצמח תועלת מהמשך בירור ההליך יש להכריעו בשלב מוקדם, ואפילו בקדם המשפט, וכי אין הדבר מוגבל להודאת הנתבע בחלק מכתב התביעה אלא חל גם כאשר כתבי הטענות מעלים "מחלוקת משפטית גרידא שאינה דורשת בירור עובדתי".

7. בענייננו, שאלת חוקיות ההנחיה היא מחלוקת משפטית טהורה: המבקשת אינה נדרשת להוכיח דבר כדי לבססה, ואף המשיבה אינה מפנה לראיה כלשהי אלא לפרשנות ההנחיה ולסמכות שמכוחה הוצאה. משאותה שאלה עצמה כבר הוכרעה בעניין סיטבון, לא תצמח כל תועלת מבירורה מחדש בשלב ההוכחות.

### **המשיבה מושתקת מלטעון לחוקיות ההנחיה**

8. ברע"א 21-456 פרפור נ' נשר (להלן: "עניין פרפור") הובהר כי השתק פלוגתא הוא העיקרון שלפיו בעל דין מושתק מלערוך מחדש מחלוקת שכבר הוכרעה, וכי הטלתו מותנית בקיומם של ארבעה תנאים מצטברים. שם נדחתה טענת ההשתק, אף שהוכחו זהות הפלוגתא ומתן יומו של בעל הדין, משום ששני התנאים הנותרים לא התקיימו – ההכרעה לא קבעה ממצא פוזיטיבי אלא רק שלא הורם נטל הראיה, וממילא הייתה שולית ולא חיונית לפסק הדין. בענייננו מתקיימים ארבעת התנאים, ובכללם דווקא אותם שני תנאים:

9. זהות הפלוגתא: בשני ההליכים נבחנה אותה שאלה בדיוק – האם ההנחיה הפנימית של גזבר המשיבה מקימה מקור חוקי לחיוב מפעילי הדוכנים בשוק העירוני ב"דמי שימוש בשטח ציבורי". אין מדובר בהנחיה דומה או במקרה מקביל, אלא באותה הנחיה עצמה, באותו שוק ובאותה תקופה.

10. בעל הדין זכה ליומו בערכאות ביחס לפלוגתא: המשיבה היא שיזמה את הערעור בעניין סיטבון, נשמעה בפני הרכב של שלושה שופטים והעלתה שם את מלוא טענותיה לחוקיות ההנחיה. אין בפיה טענה כי נמנע ממנה להתגונן.

11. קביעת ממצא פוזיטיבי: זו נקודת ההבחנה המרכזית מעניין פרפור. בעניין סיטבון לא נקבע שהמשיבה לא הרימה נטל כלשהו, אלא נקבע פוזיטיבית כי ההנחיה נעדרת עיגון בדין וכי החיוב נגבה שלא כדין – ומכוח קביעה זו אף חויבה המשיבה בהשבה.

12. חיוניות ההכרעה לפסק הדין: חיוב המשיבה בהשבה בעניין סיטבון נשען כל כולו על הקביעה בדבר אי-חוקיות ההנחיה; בלעדיה לא היה יסוד לחיוב. טענת המשיבה כי הקביעה הייתה שולית משום שרכיבי תביעה אחרים נדחו מטעמי התיישנות ואי-הוכחת היקף אבדן ההכנסות, אינה יכולה לעמוד: דחיית רכיבי נזק מסוימים בפרק נפרד אינה גורעת מחיוניותה של הקביעה שעליה נשען הרכיב שכן התקבל. ודוק – בעניין פרפור נמצאה ההכרעה שולית משום שלא הייתה בה קביעה עניינית כלל, ולא משום שנלוו לה קביעות נוספות.

13. אף טענת ההסתמכות התקציבית שבכתב ההגנה אינה מן העניין. השתק פלוגתא הוא כלל דיוני שתחולתו נקבעת לפי ארבעת התנאים שבעניין פרפור, ואין בהם תנאי של הסתמכות או של תום לב מצד בעל הדין המושתק. אין זו אלא טענה לגופה של הפלוגתא המושתקת – ומכל מקום, רשות מקומית שגבתה כספים שלא כדין אינה יכולה להיבנות מן העובדה שהוציאה אותם.

### **התועלת שבמתן פסק דין חלקי**

14. מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט:2018 מחייב את בית המשפט לאזן בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי, שכולל דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות ומניעת הכרעות סותרות. שלושת אלה תומכים כאן במתן פסק דין חלקי.

15. מניעת הכרעות סותרות: בירור חוקיות ההנחיה מחדש בהליך זה עלול להוליד קביעה הסותרת את פסק הדין החלוט בעניין סיטבון – ביחס לאותה הנחיה, לאותו שוק ולאותה נתבעת. די בכך כדי להורות כמבוקש.

**16.** חיסכון במשאבים ויעילות: הכרעה עתה תוציא מגדר המחלוקת את שאלת החוקיות ותמקד את שלב ההוכחות בשאלת היקף הנזק והסכומים בני ההשבה בלבד – כפי שנדרש לפי עניין דרור, שאין תועלת בבירור שאין בו הכרעה. יוער כי המבקשת מצויה במצוקה כלכלית חריפה בעקבות סגירת שני דוכנים ונטילת הלוואה חוץ־בנקאית, ולפיכך כל חודש של בירור עובדתי מיותר מכביד עליה במיוחד.

#### **לסיכום**

**17.** אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן פסק דין חלקי הקובע כי המשיבה מושתקת מלטעון לחוקיות ההנחיה, כי ההנחיה נעדרת עיגון בדין וכי החיוב שנגבה מן המבקשת מכוחה נגבה שלא כדין, וכן להורות כי המשך הדיון יתמקד בשאלת הסכומים בני ההשבה והנזק; ולחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכר טרחת עו"ד.

בקשה זו מבוססת על טעמים משפטיים ועל פסק דין חלוט המצורף לה, ומשכך אינה נתמכת בתצהיר.

---

\_\_\_\_\_, עו"ד ב"כ  
התובעת/המבקשת